

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1628/2532

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

โจทก์

นายวิโรจน์ พูนผล

จำเลย

นายวิโรจน์ พูนผล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี และฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า สำหรับโทษจำคุกที่ศาลลงแก่จำเลยนั้น จำเลยเห็นพ้องด้วยแล้วว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง แต่โทษริบรณณฑ์บรรทุกของกลางจำเลยได้ฎีกาดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ว่า สมควรที่จะสั่งริบหรือไม่กรณีจึงน่าจะไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 23)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56,83 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ริบรณณฑ์บรรทุกของกลางนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 23)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การริบทรัพย์สิน เป็นโทษอย่างหนึ่ง ฎีกาจำเลยจึงเป็นการคัดค้านดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การริบทรัพย์สิน เป็นโทษอย่างหนึ่ง ฎีกาจำเลยจึงเป็นการคัดค้านดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ